FONCODES Firma Digital
Firmado digitalmente por QUISPE GALARZA Ronald Rodrigo FAU 20509139700 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.02.2026 12:17:56 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

San Isidro, 20 de Febrero del 2026

OFICIO N° 000086-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE

Señor
MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO
Presidente del NE para el Mantenimiento, Acondicionamiento y equipamiento de Comisarías (NEMAEC)
Presente. –

Asunto : Pronunciamiento sobre pago a cuenta por entrega parcial de bienes– Contrato N° 002-2026-NEMAEC.

Referencia : Carta N° 000143-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

De mi consideración:

Me dirijo a usted en atención a la Carta de la referencia, mediante la cual solicita evaluación y pronunciamiento respecto a la procedencia de efectuar un pago a cuenta a favor del contratista MIGUEL ÁNGEL RAMOS HOLYOAK, en el marco del Contrato N° 002-2026-NEMAEC, por la entrega parcial de 294 camarotes metálicos de plaza y media, indicando que el saldo de 175 camarotes ha quedado pendiente debido a la indisponibilidad de ambientes de recepción en las CPNP Alfonso Ugarte, Tahuantinsuyo, La Ensenada, Carabayllo y Pro, situación asociada a la ejecución simultánea de obras de mantenimiento, por lo cual se ha reprogramado el cronograma de entregas. En ese contexto, el Núcleo Ejecutor solicita la no objeción para autorizar el pago de S/ 423,360.00 por los bienes efectivamente entregados.

Sobre el particular, corresponde precisar que, si bien resulta razonable reconocer y tramitar el pago proporcional por bienes efectivamente entregados y recepcionados conforme, ello debe realizarse preservando la regularidad contractual, considerando que el Núcleo Ejecutor ha señalado que el contrato vigente establece un período único de entrega y que el pago procede al finalizar la prestación, sin contemplar pagos parciales.

En ese marco, esta Unidad emite opinión de no objeción para que El Núcleo Ejecutor gestione el pago por las 294 unidades recepcionadas, siempre que, previamente, se formalice la modificación del Contrato N° 002-2026-NEMAEC mediante la adenda correspondiente, suscrita por las partes, incorporando de manera expresa el reconocimiento de la entrega parcial ya efectuada, la habilitación del pago parcial contra conformidad por el monto proporcional respectivo, y la reprogramación del cronograma para la entrega del saldo pendiente de 175 unidades, manteniendo inalterables las especificaciones técnicas, precios unitarios y monto total contractual, así como las garantías, responsabilidades y demás condiciones aplicables. Dicha formalización deberá sustentarse en la causal expuesta (indisponibilidad de ambientes por obras en curso) y dejar constancia, de corresponder, de que la reprogramación obedece a circunstancias no imputables al contratista.

Adicionalmente, considerando que el saldo pendiente permanecería bajo custodia del proveedor hasta su entrega efectiva, resulta recomendable que la adenda incorpore una obligación específica de preservación, custodia y disponibilidad del referido saldo, estableciendo que el proveedor mantiene las 175 unidades debidamente identificadas y reservadas para el Núcleo Ejecutor, bajo su exclusiva responsabilidad, asumiendo el riesgo

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica** e ingresando el siguiente código de verificación: **SYPJEEN**

por pérdida, sustracción, deterioro o disposición indebida, quedando expresamente prohibida su comercialización, transferencia o sustitución para fines distintos al cumplimiento del contrato. En dicho marco, deberá preverse que cualquier afectación del stock reservado o incumplimiento de dicha obligación obliga al proveedor a reponer de inmediato las unidades comprometidas, sin costo adicional y sin afectar el cronograma reprogramado, sin perjuicio de las penalidades, resolución contractual u otras acciones que correspondan. Se recomienda que el proveedor presente una constancia o carta compromiso de reserva de stock, precisando ubicación de almacenamiento, condiciones de preservación, quedando el Núcleo Ejecutor facultado a efectuar verificaciones documentales y/o in situ, cuando corresponda.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,
Documento firmado digitalmente
……..
RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica** e ingresando el siguiente código de verificación: **SYPJEEN**